Contrato de mandato de compra con representación y servicios asociados

DOCUMENTO MODELO | REVISIÓN LEGAL Y CONTABLE PENDIENTE

Contrato N.º [_____] | Lugar [_____] | Fecha [____/____/_____]

Entre LOOP GESTIÓN INTEGRAL S.R.L., que opera comercialmente bajo el nombre de fantasía «CUENTA HOGAR», CUIT 30-71962686-2, domicilio legal Caracas 1101, CABA, representada por su socio gerente [acreditar representación], en adelante "LOOP" o "MANDATARIA", y [CLIENTE], DNI [___], CUIT/CUIL [___], domicilio real [___], localidad/partido/provincia [___], correo [___], teléfono [___], en adelante "MANDANTE", se conviene:

1. Objeto y representación

EL MANDANTE encomienda a LOOP la adquisición en su nombre y por su cuenta del bien del Anexo I, exclusivamente bajo las condiciones expresamente aceptadas mediante la propuesta previa remitida por WhatsApp o correo electrónico conforme a la cláusula 2. LOOP actúa como mandataria con representación para la adquisición, y como prestadora de gestión, logística y financiación. La autorización no habilita cambios sustanciales sin aceptación renovada.

2. Propuesta y autorización previa

Antes de adquirir el bien, LOOP remitirá al MANDANTE mediante WhatsApp o correo electrónico, a los datos de contacto declarados, una propuesta identificable que contenga: producto y proveedor, precio de adquisición, honorarios, logística, asistencia técnica logística, precio sin financiación, capital financiado, tasas aplicables, CFT, cantidad, monto y vencimiento de cuotas, información sobre el derecho de revocación cuando corresponda, y demás condiciones esenciales. El MANDANTE podrá aceptar por respuesta expresa de WhatsApp o email que identifique inequívocamente la propuesta o su referencia y autorice a LOOP a comprar en su nombre y por su cuenta. Ni el silencio, ni el aviso de lectura, ni la sola manifestación del vendedor afiliado constituyen aceptación del MANDANTE. LOOP no pagará al proveedor antes de obtener y registrar esa autorización. Conservará la versión exacta de la propuesta enviada y la respuesta original, con datos de remitente, destinatario, fecha, hora e integridad documental (huella digital si el sistema dispone de ella). Si cambian condiciones esenciales, se enviará una nueva propuesta para su aceptación. La firma física posterior del contrato, anexos y pagaré en la entrega ratificará condiciones previamente aceptadas, sin suplir una autorización previa inexistente y sin perjudicar derechos legales del consumidor.

3. Compra y rendición

Con posterioridad a la aceptación directa del MANDANTE registrada conforme a la cláusula 2, LOOP paga al proveedor con fondos propios adelantados por cuenta del MANDANTE. El comprobante de la compra se emite a nombre del cliente conforme al encuadre fiscal aplicable. LOOP conserva comprobante del pago y efectúa rendición documental de fondos. Si no puede ejecutar la operación en las condiciones aceptadas, requiere nueva conformidad antes de continuar.

4. Honorarios y servicios

El MANDANTE remunera a LOOP por gestión de compra, recepción, custodia temporal, transporte al domicilio y asistencia logística técnica, individualizados y valuados en Anexo II. Los fondos pagados al proveedor se identifican separadamente del precio de los servicios de LOOP. No pueden aplicarse cargos ajenos a lo informado y aceptado.

5. Logística y entrega

LOOP organiza recepción, almacenamiento temporal y transporte desde CABA a la localidad cubierta y domicilio indicado en el Anexo I. La entrega se documenta en el Anexo III. La firma del remito acredita recepción y observaciones visibles, sin implicar prueba concluyente de funcionamiento ni renuncia a garantías. Ante daños visibles o rechazo se registrarán fotografías e incidencia; no se cerrará el despacho como entregado cuando exista rechazo.

6. Asistencia logística técnica

Durante el plazo originalmente pactado de financiación, desde la entrega hasta el vencimiento original final, LOOP incluye una (1) gestión completa por operación: coordinación de retiro del bien en el domicilio del MANDANTE dentro de la zona cubierta, traslado exclusivamente a un servicio técnico oficial o autorizado ubicado en CABA, coordinación de posterior retiro y devolución desde CABA al domicilio del MANDANTE. No cubre destinos técnicos fuera de CABA. No comprende diagnóstico, reparación ni repuestos ni constituye garantía comercial adicional. Se considera utilizada una vez completado el circuito; la mera solicitud no la consume. Sigue vigente hasta su fecha original si se cancela anticipadamente el crédito. No limita las obligaciones legales de transporte, garantías y responsabilidad.

7. Financiación y plan

LOOP adelanta fondos y permite reintegrar capital y pagar servicios e intereses bajo las condiciones del Anexo II. El anexo consignará precio sin financiación, importe inicialmente desembolsado, capital financiado, sistema de amortización, TEA, CFT, intereses, impuestos y cada vencimiento. La primera cuota se paga al momento de la entrega y los demás vencimientos son los consignados. Toda modificación de condiciones antes de la compra exige nueva aceptación.

8. Imputación y pagaré

Cada pago recibido se documenta y se imputa a la deuda, evitando dobles cobros. Como instrumento adicional de la misma deuda el MANDANTE suscribe un pagaré sin protesto a favor de LOOP por el total contractual, con vencimiento único a fecha fija, sujeto a los requisitos del Decreto-Ley 5965/63. El pagaré no crea una segunda obligación económica; cualquier reclamo descontará pagos parciales. El vencimiento anticipado contractual no adelanta por sí solo el vencimiento del pagaré. Al cancelar íntegramente, se entrega el original cancelado o constancia legalmente idónea.

9. Mora sin cargos

La falta de pago en fecha produce la mora en los términos legales. LOOP no cobrará intereses moratorios, punitorios convencionales, multas ni recargos administrativos por atraso. Superados 45 días, podrá intimar al cliente y reclamar judicialmente las sumas legalmente exigibles, previo cómputo de pagos y sin perjuicio de las costas judiciales que el tribunal determine. El vencimiento anticipado del saldo se aplicará sólo si resulta legalmente procedente.

10. Cancelación anticipada

El MANDANTE puede cancelar total o parcialmente sin comisión ni penalidad. LOOP liquida capital pendiente, intereses compensatorios efectivamente devengados y conceptos válidamente exigibles no contabilizados previamente; no cobra intereses de períodos futuros. En cancelación parcial emitirá nuevo cronograma; en total, libre deuda y pagaré cancelado. La asistencia logística técnica incluida conserva su vigencia hasta la fecha original final.

11. Garantías y responsabilidad

La reparación y garantía comercial del bien, si existiera, corresponden a quienes la otorgaron, y a los obligados legales según normativa. LOOP no promete reparar ni garantiza comercialmente el funcionamiento por el mero servicio logístico, sin perjuicio de su propia responsabilidad legal como mandataria, proveedora de servicios, transportista o integrante de la relación de consumo. No hay exención general por daños, hurto, pérdida o defectos.

12. Revocación y cancelación del mandato

La revocación y extinción del mandato se rigen por el Código Civil y Comercial y las normas imperativas de consumo. La aceptación por WhatsApp o email puede configurar contratación a distancia, con derecho legal de revocación de diez (10) días corridos desde la celebración del contrato o entrega del bien, lo último que ocurra, cuando resulte aplicable. LOOP informará esta facultad claramente en la propuesta y en la documentación entregada, sin condicionarla a la firma física posterior ni excluirla porque la compra ya se haya ejecutado. Se instrumentarán los canales de revocación y los efectos legales correspondientes, sujetos a revisión letrada de la operatoria concreta.

13. Datos y comunicaciones

Los datos personales del MANDANTE se tratarán conforme a la Ley 25.326 para ejecutar el mandato, gestionar documentación, logística y pagos. El teléfono WhatsApp y el email declarados podrán emplearse para propuestas, aceptación y comunicaciones operativas. LOOP registrará la versión de cada propuesta, la respuesta expresa del MANDANTE y sus elementos de trazabilidad. El uso de estos canales no convierte cualquier mensaje en notificación judicial fehaciente ni sustituye formalidades judiciales o títulos cambiarios.

14. Jurisdicción

Rige la ley argentina. Para acciones promovidas por LOOP en materia de crédito al consumo será competente el tribunal del domicilio real del consumidor, conforme art. 36 de Ley 24.240; se respetarán las demás reglas imperativas de competencia.

15. Documentación integrante

Anexo I: bien, proveedor, representación y registro de aceptación previa por WhatsApp/email; Anexo II: propuesta económica idéntica a la aceptada, servicios, tasas, amortización y cronograma; Anexo III: remito o rechazo al entregar. Se conservarán junto al expediente la propuesta enviada y su aceptación, y las versiones ratificadas físicamente. El pagaré es un título separado, suscripto físicamente al entregar. Ningún cambio sustancial puede incorporarse sin nueva aceptación del MANDANTE.

Firmas

EL MANDANTE: firma _____ Aclaración _____ DNI _____

Por LOOP: firma _____ Aclaración y carácter _____

Nota: la firma de una persona que interviene en la entrega no la convierte en representante contractual de LOOP si carece de autorización.

Anexo I | Identificación del bien y autorización de compra

DOCUMENTO MODELO | REVISIÓN LEGAL Y CONTABLE PENDIENTE

Contrato N.º [___] | Cliente [___] | DNI [___]

Dato	Completar
Tipo / marca / modelo	[_____]
Cantidad / condición (nuevo/usado)	[_____]
Especificaciones autorizadas	[_____]
Proveedor / CUIT	[_____]
Precio de adquisición autorizado	$ [_____]
Localidad, partido y provincia	[_____]
Domicilio de entrega	[_____]
Serie / IMEI (si está disponible)	[_____]

Autorización previa

EL MANDANTE autoriza a LOOP a comprar el bien identificado en su nombre y por su cuenta, con factura emitida por el proveedor a nombre del MANDANTE, conforme exclusivamente a la propuesta individual remitida por WhatsApp o email y expresamente aceptada antes del pago al proveedor. Se requiere nueva aceptación ante cambios esenciales de producto, precio, proveedor o condiciones económicas.

Trazabilidad de aceptación electrónica anterior a la compra

Fecha/hora del envío [_____] | Canal [WhatsApp / Email] | Contacto cliente [_____] | ID/versión propuesta [_____] | Fecha/hora aceptación [_____] | Referencia respuesta original [_____] | Huella SHA-256 propuesta (si existe) [_____]

Se adjuntará copia fiel de la propuesta efectivamente enviada, el mensaje o correo de aceptación original y datos de trazabilidad disponibles. No se considerarán aceptación el silencio, una marca de lectura ni la sola confirmación de un vendedor afiliado. La firma física posterior ratificará únicamente las condiciones ya aceptadas; no reemplaza la autorización previa. La propuesta informará derechos de revocación aplicables.

Ratificación física en entrega

Firma del mandante _____ Aclaración _____ DNI _____ Fecha _____

Anexo II | Liquidación económica, servicios y financiación

DOCUMENTO MODELO | REVISIÓN LEGAL Y CONTABLE PENDIENTE

Contrato N.º [___] | Mandante [___] | Bien [___] | Moneda ARS | Categoría [A/B/C/D] | Propuesta/versión aceptada [_____] | Canal [WhatsApp / Email] | Fecha aceptación [_____]

A. Liquidación pactada

Concepto	Bruto con IVA / importe
Capital adelantado al proveedor (factura cliente)	$ [_____]
Honorarios de gestión de mandato	$ [_____]
Recepción, depósito y entrega	$ [_____]
Asistencia técnica logística: circuito CABA ida y vuelta	$ [_____]
Total servicios y sus impuestos	$ [_____]
PRECIO COMPLETO SIN FINANCIACIÓN	$ [_____]
Intereses compensatorios netos	$ [_____]
IVA financiero según criterio fiscal validado	$ [_____]
TOTAL CONTRACTUAL	$ [_____]

La liquidación debe corresponder exactamente a la propuesta identificada y aceptada por WhatsApp o email antes de la compra. Se discriminarán capital aplicado al bien, servicios propios con base e IVA, e intereses y sus tributos, conforme al criterio fiscal del contador; las tarifas de servicios serán reales, no un reparto porcentual artificial. Los importes finales y el cronograma no podrán modificarse después de la aceptación sin nueva conformidad del MANDANTE.

B. Condiciones financieras

Dato	Valor
Anticipo adicional (fuera de cuotas)	$ [_____]
Capital efectivamente financiado	$ [_____]
Sistema de amortización	Cuotas de importe fijo anticipadas; tasa efectiva diaria entre fechas
Cantidad / periodicidad	12 cuotas; vencimientos detallados debajo
TNA compensatoria según convención declarada	[___]%
TEA implícita calculada con fechas reales	[___]%
CFT efectivo anual (todos los cargos pertinentes)	[___]%

Intereses moratorios, punitorios, multas y recargos	NO SE APLICAN
Cancelación anticipada	Sin penalidad; exclusión de intereses futuros no devengados

C. Cronograma a completar antes de la aceptación

Cuota	Vencimiento	Importe	Cuota	Vencimiento	Importe
1	[__/__/____]	$ [____]	7	[__/__/____]	$ [____]
2	[__/__/____]	$ [____]	8	[__/__/____]	$ [____]
3	[__/__/____]	$ [____]	9	[__/__/____]	$ [____]
4	[__/__/____]	$ [____]	10	[__/__/____]	$ [____]
5	[__/__/____]	$ [____]	11	[__/__/____]	$ [____]
6	[__/__/____]	$ [____]	12	[__/__/____]	$ [____]

TOTAL 12 CUOTAS $ [_____] | ANTICIPO ADICIONAL $ [_____] | TOTAL PAGOS $ [_____]. Debe coincidir con el total contractual. | Referencia de propuesta aceptada [_____]. Si cambia el cronograma, solicitar nueva aceptación.

D. Servicio logístico incluido

Una (1) gestión completa durante el plazo original de financiación: retiro en domicilio de localidad cubierta [____], transporte a servicio técnico oficial o autorizado exclusivamente en CABA y devolución al domicilio del cliente. Se conserva al cancelar anticipadamente. No incluye diagnóstico ni reparación de LOOP y no limita transporte legal por garantía.

E. Cancelación anticipada

Saldo = capital pendiente según amortización + intereses compensatorios devengados no pagados + servicios legalmente exigibles no incluidos previamente – pagos/créditos a favor. Los importes se concilian con netos, IVA y documentos fiscales, sin intereses futuros no devengados.

Conformidad

Firma MANDANTE _____ Aclaración _____ DNI _____ Fecha _____

Anexo III | Remito y constancia de entrega

DOCUMENTO MODELO | REVISIÓN LEGAL Y CONTABLE PENDIENTE

Contrato N.º [___] | Mandante [___] | DNI [___] | ID propuesta aceptada [_____] | Canal [WhatsApp / Email]

Dato	Completar
Producto / marca / modelo	[_____]
Serie / IMEI	[_____]
Localidad / partido / provincia	[_____]
Domicilio efectivo de entrega	[_____]
Fecha y hora	[_____]
Responsable	[_____]
Carácter	Conductor LOOP / vendedor afiliado autorizado

Inspección exterior y resultado

[ ] RECIBIDO sin daños visibles [ ] RECIBIDO con observaciones aceptadas expresamente [ ] RECHAZADO — NO ENTREGADO

Observaciones / embalaje / daños [_____]

Fotos y evidencia [_____] | Responsable de custodia en rechazo [_____] | Administración informada [_____]

La recepción física no implica prueba de funcionamiento ni renuncia a garantías. En rechazo no se utiliza remito de conformidad: se completa constancia de rechazo separada, se registra incidencia y Administración decide la resolución.

Control documental de entrega por mandato

[ ] Aceptación previa por WhatsApp/email archivada [ ] Coincidencia con propuesta aceptada verificada [ ] Contrato físico firmado [ ] Anexo I firmado [ ] Anexo II firmado [ ] Pagaré original firmado [ ] Remito/constancia de rechazo

El responsable verificará que los documentos físicos coincidan con la propuesta previamente aceptada por WhatsApp o email. Enviará fotografías legibles al sistema o WhatsApp como evidencia secundaria, sin reemplazar originales; custodiará los originales y los entregará al conductor en el próximo encuentro para traslado a Administración. Si hay diferencias sustanciales, comunicar a Administración y no presentar la firma física como aceptación retroactiva de una compra no autorizada.

Firmas

Cliente / destinatario _____ DNI _____ Fecha _____

Responsable entrega _____ Aclaración y carácter _____